

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2112/2543

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี
นายอุเทน ควบคุม

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 218 วรรคหนึ่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นเฉพาะโทษและแก้เฉพาะเรื่องของกลางจากไม่ริบเป็นริบรยนต์บรรทุกและรพ่วงของกลางอันเป็นการแก้ไขเล็กน้อย และยังคงลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี จึงต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามมาตรา 218 วรรคหนึ่ง แห่ง ป.วิ.อ. ที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและไม่ริบรยนต์บรรทุกและรพ่วงของกลางอันเป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติดังกล่าว

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖๑ , ๗๓ ริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๖๑ , ๗๓ ปรับ ๔,๐๐๐ บาท จำเลยให้การรับสารภาพ

เพราะจำนนต่อหลักฐานจึงไม่ลดโทษให้ ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๒๙ , ๓๐ ยกคำขอให้ริบของกลาง

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำคุกจำเลยโดยไม่รอกการลงโทษ และริบรณนต์
ของกลาง โดยอัยการพิเศษประจำเขต ๑ ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุด รับรอง
ให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุก ๒ เดือน อีกสถานหนึ่ง
โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
ริบรณนต์บรรทุกและรณพ่งของกลาง นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล
ชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยแล้ว เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษปรับจำเลย ๔,๐๐๐
บาท และยกคำขอให้ริบรณนต์บรรทุกและรณพ่งของกลาง ศาลอุทธรณ์ภาค ๒
พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำคุกจำเลย ๒ เดือน อีกสถานหนึ่ง โทษจำคุกให้รอกการลงโทษ
ไว้มีกำหนด ๑ ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖ ริบรณนต์บรรทุกและรณ
พ่งของกลางจึงเป็นกรณีที่ศาลอุทธรณ์ภาค ๒ พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้น
เฉพาะโทษ และแก้เฉพาะเรื่องของกลางจากไม่ริบเป็นริบรณนต์บรรทุกและรณพ่ง
ของกลางอันเป็นการแก้ไขเล็กน้อย แต่ย้งลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน ๕ ปี จึงต้อง
ห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ตามมาตรา ๒๑๘ วรรคหนึ่ง แห่งประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษในสถานเบาและไม่ริบ
รณนต์บรรทุกและรณพ่งของกลาง อันเป็นการฎีกาโต้เถียงดุลพินิจในการลงโทษ
ของศาลอุทธรณ์ภาค ๒ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามบทบัญญัติดัง
กล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกฎีกาจำเลย.

(สมชาย พงษ์ธา-กมล เพียรพิทักษ์-จรัส พวงมณี)

ศาลจังหวัดสระบุรี - นายประติษฐ์ จิตต์จำนงค์
ศาลอุทธรณ์ภาค 2 - นายพินิจ สุเสารัจ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>